

N. 37773/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Laura Amato	Presidente
Dott. Giuseppe Gennari	Giudice
Dott.ssa Rosa Muscio	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da

Parte_1 **c.f.** *C.F._1*, rappresentata e difesa
dall'avvocato MISSAGLIA Daniela presso il cui studio in Milano Via Saffi 29 è
elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso

- ATTORE -

contro

Controparte_1 **c.f.** *C.F._2*, rappresentato e
difeso dall'avvocato ZANETTI VITALI Emidia e dall'avvocato RICHICHI Romualdo
presso il cui studio in Milano Via Chiossetto 7 è elettivamente domiciliato, giusta delega in
calce alla memoria difensiva

- CONVENUTO -

OGGETTO: Separazione Giudiziale

Data comunicazione al PM del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c in data 29.7.2019 e dell'ordinanza ex art. 709 comma 1 c.p.c in data 20.12.2019

CONCLUSIONI

Per parte attrice

“la ricorrente, precisa le sotto estese

CONCLUSIONI

NEL MERITO

1) Dare atto della sentenza non definitiva di separazione n. 4077 del 9.7.2020 intervenuta fra le parti.

2) Disporre che la separazione sia addebitabile al Dottor Controparte_1 per i motivi indicati in atti.

3) Confermare l'affidamento condiviso dei figli Per_1 e Per_2 ad entrambi i genitori - con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza - i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti ai figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute) nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi.

4) Confermare il collocamento dei due figli minori presso la madre, Signora [...] Parte_1 .

5) Confermare l'assegnazione alla moglie la casa coniugale sita in Milano, Via San Vittore n. 45 con quanto l'arreda e correda e tutte le pertinenze, incluso il box ed il posto auto, anche se non pertinenziali.

6) Disporre che il Dottor Controparte_1 CP_2 anche obbligandosi per il fatto del terzo proprietario Org, sia obbligato a pagare integralmente i costi relativi alla casa coniugale ed ogni spesa legata alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa, quindi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese condominiali, utenze (Rai, luce, gas, telefono, internet, Org pay-TV), tasse ed oneri reali, IMU o assimilati, TARSI, TASI, oltre ad ogni spesa inerente la manutenzione/sostituzione degli elettrodomestici, arredi, la tinteggiatura, gli impianti e quant'altro legato all'uso dell'appartamento stesso.

7) Disporre altresì che il Dottor CP_1 Controparte_1 provveda ai costi dell'automobile in uso alla moglie e quindi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – carburante, assicurazione, telepass, manutenzione, riparazione, nonché a provvedere alla sostituzione della stessa con automobile di pari categoria ogni 4 anni.

8) Quanto ai diritti di visita padre-figli, confermare lo schema concordato dalle parti in sede presidenziale. Il tutto fermi gli impegni dei ragazzi ed i desiderata dei medesimi. Disporre comunque che il Dottor Controparte_1 accompagni ed agevoli i figli nelle attività in corso (per Bianca equitazione e sci, per Tommaso sci agonistico, nuoto e calcio) anche nei periodi di propria spettanza.

9) Disporre che il Dottor Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei due figli minori mediante il versamento di Euro 20.000,00= mensili (10.000,00= Euro ciascuno), da corrispondersi direttamente alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 100% delle spese straordinarie, nessuna esclusa, di natura scolastica (comprese rette, materiale scolastico, mensa, trasporto scolastico, stages, vacanze-studio, rette universitarie anche fuori sede, alloggio fuori sede, mantenimento fuori sede dei ragazzi, ripetizioni, cancelleria), mediche (anche ortodontiche e specialistiche) non coperte dal SSN o da polizze assicurative, sportive (incluse quelle per l'attività d'equitazione di Per_1 ed il mantenimento del cavallo) e ricreative.

10) Disporre che il Dottor Controparte_1 contribuisca altresì al mantenimento mediante il pagamento di un contributo-vacanze pari ad Euro 10.000,00 annui, da versarsi alla moglie in via anticipata entro il 28 febbraio di ogni anno nonché concedendo in uso in ogni periodo dell'anno alla Signora Parte_1 ed ai figli la casa familiare di vacanze sita in Sauze D'Oulx, a semplice richiesta della moglie con preavviso di almeno una settimana.

11) Ordinare al Dottor Controparte_1 di tenere a suo integrale carico la domestica attualmente in servizio ovvero, in caso di sostituzione, altra domestica, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 netti mensili, oltre contributi e TFR.

12) Ordinare al Dottor Controparte_1 di mantenere in essere tutte le assicurazioni sanitarie per moglie e figli nonché le polizze vita con beneficiari i figli.

13) Disporre che il Dottor Controparte_1 contribuisca al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno pari ad Euro 18.000,00 mensili, da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT costo della vita, con decorrenza dalla data della domanda.

14) Emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.

IN VIA ISTRUTTORIA

15) NON AMMETTERE i capitoli di prova per testimoni ed interpello indicati ai n.ri 1-8 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del Dottor CP_1 e, in difetto, nella denegata ipotesi di ammissione degli stessi, AMMETTERE PROVA CONTRARIA sui predetti capitoli con i seguenti testimoni:

- Tes_1 di Milano;
- Controparte_3 di Milano;
- Controparte_4 di Milano;
- CP_5 di Milano, domiciliata in Gubbio;
- Dott.ssa Persona_3 di Milano;
- Dott. Persona_4 di Roma.
- Dott. Persona_5 di Milano
- Persona_6 di Milano.

16) AMMETTERE prova per testi sui capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. con i seguenti testimoni:

- Tes_1 di Milano;

- Controparte_3 di Milano;
- Controparte_4 di Milano;
- CP_5 di Milano, domiciliata in Gubbio;
- Dott.ssa Persona_3 di Milano;
- Dott. Persona_4 di Roma.
- Dott. Persona_5 di Milano.

17) ORDINARE, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Dott. Controparte_1 gli estratti di tutti i conti correnti, personali o di natura societaria, intestati, cointestati o con procura ad operare, nonché delle carte di debito/credito collegate a tali conti, dal 2015 ad 2021;

18) ORDINARE, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Dott. Controparte_1 di notificare a Organizzazione_2 (per il conto n. 900001037412) nonché a Organizzazione_3 (per il conto n. 20020) ordinanza del Giudice Istruttore che oneri i suddetti istituti a fornire i rendiconti esatti delle rendite generate dagli investimenti mobiliari del Dott. CP_1

19) ORDINARE alle società Parte_2 Parte_3
[...], CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_2 [...]
CP_10 ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., gli estratti di conto corrente nonché delle carte di credito/debito collegati ai suddetti conti, per il periodo 2013-2019;

20) DISPORRE indagini reddituali e patrimoniali di Polizia Tributaria nei confronti del Dottor Controparte_1 nonché di tutte le società menzionate in atti da lui direttamente o indirettamente partecipate (ed in particolare Parte_2

Controparte_11 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
CP_2 Controparte_10 per l'accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari, anche a carattere sociale, detenuti anche tramite trust o fiduciarie, anche tramite terzi, anche di cui si abbia la sola procura ad operare, e quant'altro prodotto finanziario collegato, in Italia o all'estero, con accesso all'Archivio Unico Informatico - AUI: conto corrente - conto deposito titoli e/o obbligazioni - conto deposito a risparmio libero/vincolato - Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 - Gestione collettiva del risparmio - Gestione Patrimoniale - Certificati di deposito e buoni fruttiferi - Portafoglio - Conto terzi individuale / globale - Dopo incasso - Cessione indisponibile - Cassette di sicurezza - Depositi chiusi - Contratti derivati - Carte di credito/debito - Garanzie - Crediti - Finanziamenti - Fondi Pensione - Patto compensativo - Finanziamento in pool - Partecipazione - Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi - Money Transfert - Operazione extra-conto) intestati e/o cointestati alle parti in lite e/o alle persone fisiche e/o giuridiche (anche Trust o fiduciarie) comunque alle stesse riconducibili, direttamente e/o per delega o procura, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'attualità. Autorizzare allo scopo la delega delle suddette operazioni nell'ambito del competente Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, con accesso all'Anagrafe dei Rapporti in uso al Corpo, istituita ai sensi dell'art. 37, IV comma, del D.L. 04/07/2006, nr. 223 convertito in legge 04/08/2006, nr. 248 che ha modificato l'art. 7, commi 6 e 11 del D.P.R. nr. 605 del 29/09/1973 ed alle

altre diverse applicazioni dell'Anagrafe Tributaria (banca dati Org_4 per [...] Organizzazione_5), con diretta richiesta alle CP_12, agli istituti di credito, alle compagnie assicurative, ai Org_6 alle società fiduciarie, in Italia ed all'estero, anche mediante rogatoria internazionale fin d'ora autorizzata, nonché a tutti gli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione direttamente al Consulente d'Ufficio designando, accedendo a tutti i contratti di locazione/affitto stipulati dal Dottor Controparte_1 o dalle menzionate società sugli immobili a lui/esse riconducibili;

21) In parallelo alle indagini menzionate, DISPORRE CTU CONTABILE sul Dottor [...] Controparte_1 (con onere e costi a suo esclusivo carico) nonché su tutte le società menzionate in atti da lui direttamente o indirettamente partecipate (ed in particolare Parte_2 Controparte_11 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_2 Controparte_10 affinché il perito ovvero i periti designandi, letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, anche acquisendo d'ufficio documentazione ovvero accedendo a quella messa a disposizione dalla Guardia di Finanza all'uopo incaricata, riferisca all'Ecc.mo Presidente f.f. quale sia l'effettiva capacità reddituale-patrimoniale-finanziaria del Dottor [...] Controparte_1 (e delle società) al di là di quanto risulta dai documenti in atti e dalle dichiarazioni dei redditi, accertando in particolare quali siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riferimento ai movimenti su conti correnti bancari e postali, deposito titoli, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie e tutto quanto risulterà dalle parti possedute anche attraverso terzi fiduciari o trust, congiuntamente o disgiuntamente, sia in Italia che all'estero), nonché la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare, in Italia o all'estero. A tal fine il CTU provvederà a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso del Dottor Controparte_1 (redditi figurativi) e delle società menzionate. Determini il CTU altresì il tenore di vita dei coniugi nel periodo antecedente un quinquennio la separazione (2014-2019). Autorizzi il CTU ad avvalersi dell'ausilio della Polizia Tributaria nei termini indicati, nonché a formulare ad istituti bancari o finanziari o ad altri enti richieste per l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di documentazione relativa a conti correnti, conti titoli o ad ogni altra forma di risparmio/investimento riconducibile alle parti. Autorizzi il CTU ad acquisire tutti i documenti eventualmente mancanti per rispondere in modo completo al formulando quesito.

22) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si intenda disporre indagini tributarie e/o CTU contabile in questa fase del giudizio, DISPORRE COMUNQUE D'UFFICIO L'ORDINE DI ESIBIZIONE, EX ART. 210 C.P.C. di tutti gli elementi/indicatori specificati sopra ai punti 14) e 15) in capo al Dottor CP_1 Controparte_1 nonché a tutte le società menzionate in atti da lui direttamente o indirettamente partecipate (ed in particolare Parte_2 Parte_3, CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_2 Controparte_10 ordinando

all'uno e alle società di depositare in giudizio tutti i contratti di locazione / affitto degli immobili a loro riferiti.

23) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.

Per parte convenuta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, sia di merito, sia istruttoria:

I. In via preliminare, istruttoria:

-ammettere la produzione di copia conforme del verbale della udienza, che si è svolta in data 3 giugno 2021, contenente i provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciati nell'ambito del procedimento per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, pendente fra le parti presso il Tribunale di Milano e contraddistinto dal R.G.n.44634/2020 (doc.71), in quanto tale documento assume rilievo in riferimento alla questione, rilevabile di Ufficio, concernente la cessazione della materia del contendere in merito alle domande relative all'affidamento, alla collocazione abitativa, alla frequentazione, nonché al mantenimento della moglie e dei figli minori.

In via preliminare e nel merito:

-dichiarare che, a seguito della instaurazione del procedimento per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, attualmente pendente presso codesto, Illustrissimo Tribunale e contraddistinto dal R.G.n.44634/2020 (nonché a seguito della emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciati al termine della udienza, che si è svolta, nell'ambito di tale procedimento, in data 3 giugno 2021 - doc.71), ai fini del presente procedimento, è cessata la materia del contendere in merito alle domande relative all'affidamento, alla collocazione abitativa, alla frequentazione, nonché al mantenimento della moglie e dei figli minori.

In via principale e nel merito:

1.accertare la insussistenza dei presupposti affinché la separazione personale, giudiziale, dei coniugi Controparte_1 e Parte_1 , già pronunciata con sentenza non definitiva n.4077/2020, pubblicata in data 9 luglio 2020, possa essere addebitata al marito;

2.accertare che il padre fosse tenuto a contribuire al mantenimento dei figli minori, in relazione al periodo intercorrente fra la data di instaurazione del presente procedimento, e la data della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti, nell'ambito del procedimento di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, secondo le modalità seguenti, ferma restando l'applicazione delle previsioni contenute nelle “linee guida” dettate dalla Corte d'Appello, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in data 14 novembre 2016:

a.corrispondendo alla moglie, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, un importo pari a €3.000,00 (ovverosia pari a €1.500,00, per ciascun figlio), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici Org_7 della vita;

b. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, del canone di locazione, delle spese condominiali, degli oneri fiscali e delle utenze (escluse quelle telefoniche) relative all'abitazione adibita a residenza dei figli minori, sita a Milano, in via San Vittore, n.45;

c. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese scolastiche (ivi comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese relative alla retta degli istituti scolastici privati attualmente frequentati dai figli minori, alla mensa, al doposcuola, alle divise, ai libri di testo e al materiale di cancelleria) e parascolastiche;

d. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese sportive (ivi comprese quelle relative all'acquisto dell'attrezzatura) e culturali;

e. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese medico-specialistiche e odontoiatriche, sostenute in favore dei figli minori;

f. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese relative ai viaggi e alle vacanze effettuati in autonomia dai figli minori, sulla base degli accordi, che saranno assunti, di volta in volta, con questi ultimi e con la signora Pt_1

g. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, della retribuzione della collaboratrice domestica, la quale presta la propria attività lavorativa presso la ex casa familiare, fino a un importo mensile massimo pari a €1.500,00, comprensivo degli oneri accessori;

3. accertare che il marito fosse tenuto a contribuire al mantenimento della moglie, in relazione al periodo intercorrente fra la data di instaurazione del presente procedimento, e la data della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti, nell'ambito del procedimento di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, corrispondendo alla stessa, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, un importo pari a €2.500,00, importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita, oltre al pagamento dei premi relativi alla polizza sanitaria attualmente in vigore;

4. condannare la signora Pt_1 al pagamento delle spese e dei compensi professionali, relativi al presente procedimento.

Si allega il documento seguente:

71.copia conforme del verbale della udienza, che si è svolta in data 3 giugno 2021, nell'ambito del procedimento per declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contraddistinto dal R.G.n.44634/2020”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e del Giudice Istruttore, la sentenza parziale di status e i provvedimenti del Giudice Istruttore

Con sentenza non definitiva n. 4077/2020 del 1/2.7.2020, da intendersi qui integralmente richiamata quanto ai provvedimenti provvisori assunti dal Presidente e dal Giudice Istruttore, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra i coniugi e con ordinanza in pari data disponeva la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande accessorie svolte dalle parti (domanda di addebito, avanzata da parte attrice, domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, all'assegnazione della casa coniugale e al mantenimento dei figli e della moglie), assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, data la loro richiesta.

Depositata le memorie istruttorie e disposta con decreto del 20.1.2021, da intendersi qui richiamato, la trattazione scritta dell'udienza per la decisione dei mezzi istruttori, il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale all'udienza cartolare del 18.2.2021 così provvedeva:

dato atto che le parti hanno depositato le note di trattazione scritta riportandosi alle proprie memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c e insistendo nelle rispettive istanze istruttorie e nelle contestazioni a quelle avversarie

*lette le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c depositate dalle parti
pronuncia la seguente*

ORDINANZA

ritenuto in via preliminare necessario evidenziare che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c di entrambe le parti devono considerarsi non rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate né ai fini della presente decisione, né della pronuncia finale di merito;

ritenuto che tutti i documenti tempestivamente prodotti dalle parti sono ammissibili, salva ogni valutazione degli stessi da parte del Collegio ai fini della decisione di merito;

ritenuto che la prova per testi, avanzata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 21.12.2020, non è ammissibile, perché vertente su circostanze irrilevanti (capitoli 1, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 30), su circostanze superflue (capitoli 2, 3, 8, 9, 10, 21, 26, 27, 28, da 34 a 42, da 43 a 57), su circostanze generiche (capitoli 9, 10, da 11 a 20, 22, 23, 24, 28, 29, da 43 a 57), su circostanze pacifiche (capitoli 21, 32), su circostanze tardivamente introdotte (capitoli 23, 24, 25), su circostanze valutative (capitoli 29, 31, 33);

ritenuto che tutte le richieste istruttorie di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanzate da parte attrice con la sopra indicata memoria istruttoria, non sono ammissibili, in quanto in parte

esplorative ed in parte superflue ai fini della decisione, atteso il materiale istruttorio già agli atti e le disposizioni di ufficio di seguito assunte;

ritenuto che la prova per interpello e testi, avanzata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 18.12.2020, non è ammissibile, perché vertente su circostanze superflue (capitolo 1, 6, 7, 8), su circostanze generiche (capitoli 2, 5), su circostanze valutative (capitolo 2), su circostanze pacifiche (capitoli 3, 4);

ritenuto che la richiesta di prova contraria avanzata da parte entrambe le parti con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c, depositata rispettivamente in data 7.1.2021 e in data 8.1.2021, non è ammissibile, non essendo state ammesse le prove orali richieste da ciascuna di essa;

ritenuto che deve essere ordinato ad entrambe le parti di produrre la documentazione fiscale aggiornata e la documentazione bancaria aggiornata come in dispositivo indicata, evidenziando sin d'ora che l'omessa o incompleta produzione sarà oggetto di valutazione da parte del Tribunale ex art. 116 c.p.c (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225);

PQM

1. *ammette i documenti prodotti dalle parti, salva ogni loro valutazione da parte del Collegio ai fini della decisione;*

2. *non ammette la prova per testi, avanzata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 21.12.2020;*

3. *non ammette tutte le richieste istruttorie di cui ai punti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, avanzate da parte attrice con la sopra indicata memoria istruttoria;*

4. *non ammette la prova per interpello e testi, avanzata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 18.12.2020;*

5. *non ammette la richiesta di prova orale contraria, avanzata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., depositata in data 7.1.2021;*

6. *non ammette la richiesta di prova orale contraria, avanzata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., depositata in data 8.1.2021;*

7. *ordina ad entrambe le parti di depositare, ad integrazione del modello disclosure e della documentazione allo stesso già allegata, entro il 30.6.2021:*

a) *le dichiarazioni fiscali aggiornate per gli anni di imposta 2019 e 2020 (730 o PF 2020 e 730 o PF 2021);*

b) *copia degli estratti conto dei conti correnti intestati e/o cointestati a ciascuna parte in Italia e/o all'estero, degli estratti conto dei conti deposito titoli e/o risparmi e/o investimenti e/o polizze a ciascuna parte intestati e/o cointestati in Italia o all'estero e degli estratti conto delle carte di credito a ciascuna parte intestate e/o cointestate **per il** periodo dal 1.10.2019 al 31.5.2021.*

Dispone, data la natura e la consistenza della documentazione, il deposito cartaceo della stessa ex art. 16bis comma 9 DL 179/2012 convertito con legge 221/2012 e succ mod., fatta salva l'eventuale permanenza di limitazioni di accesso al Tribunale in conseguenza della normativa connessa all'emergenza epidemiologica Covid 19; in tal caso il deposito dovrà essere unicamente telematico.

Fissa udienza per il giorno 19.7.2021 ore 9.00 per la precisazione delle conclusioni”.

Depositata con nota del 29.6.2021 solo da parte attrice la documentazione di cui all'ordinanza istruttoria sopra riportata, disposta con decreto del 7.4.2021, da intendersi qui richiamato, la trattazione scritta ex art. 221 comma 4 della legge 77/2020, come successivamente prorogato, dell'udienza di precisazione delle conclusioni e depositate le note scritte autorizzate, in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, all'udienza cartolare del 19.7.2021 il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale riservava al Collegio ogni determinazione sulle contestazioni della difesa di parte attrice quanto alle produzioni documentali avversarie, ammetteva la produzione documentale (verbale dell'udienza presidenziale del giudizio di divorzio, celebrata in data 3.6.2021), chiesta da parte convenuta, in quanto rilevante ai fini della decisione e tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. termine di giorni 50 per il deposito delle comparse conclusionali e termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

Il materiale probatorio

Premette il Collegio di condividere e confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore e sopra riportate, atteso che solo parte attrice ha reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, là dove quelle di parte convenuta, che non sono state in tale sede riproposte, devono intendersi rinunciate (Cass. Sez. VI – III 5.2.2019 n. 3229, Cass. Sez. III 3.8.2017 n. 19352, Cass. Sez. III 4.8.2016 n. 16290, Cass. Sez. II 27.6.2012 n. 10748).

Il materiale probatorio agli atti è idoneo a consentire una motivata decisione sulla domanda di addebito, proposta da parte attrice e sulle domande accessorie economiche, su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Essendo già stato promosso da *Controparte_1* il giudizio di divorzio (n. 44634/2020 RG), essendo già stata celebrata l'udienza presidenziale in data 3.6.2021 e avendo in quel giudizio il Presidente già assunto i provvedimenti presidenziali provvisori quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, all'assegnazione della casa familiare e alle questioni economiche, confermando, peraltro, le statuizioni provvisorie

di questo giudizio, quanto alle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e all'assegnazione della casa familiare (c.d. provvedimenti *de futuro*) il Tribunale non ha più *potestas decidendi*, con conseguente cessazione della materia del contendere, mentre ben deve pronunciarsi sulla domanda di addebito, avanzata dall'attrice e sulle domande attinenti al mantenimento, pur con l'evidente e logica considerazione che le statuizioni relative al mantenimento dei figli e della moglie saranno destinate ad avere efficacia sino al momento dell'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori, già assunti dal Presidente nell'ambito del giudizio di divorzio.

In tal senso si è ormai da tempo pronunciata la Suprema Corte (Cass. Sez. I 27.3.2020 n. 7547; Cass. Sez. I 23.10.2019 n. 27205) e sul punto le parti, pur a fronte delle conclusioni rassegnate, sembrano concordare (confr. pag. 16 e 17 comparsa conclusionale parte attrice e pag. 1 e 2 comparsa conclusionale parte convenuta).

Ciò premesso, la valutazione di adeguatezza del materiale probatorio ai fini della decisione vale sia in relazione alla domanda di addebito sia in relazione alle domande economiche.

Deve, infatti, osservarsi quanto al contenzioso economico, che le parti non hanno voluto in alcun modo comporre, che lo stesso deve trovare soluzione in applicazione dei principi di diritto consolidati.

Ed in particolare appare opportuno rammentare alle parti che è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contributi di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli

ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).

Deve, infatti, sin d'ora il Tribunale evidenziare che la condotta processuale del convenuto, che ha ritenuto di non ottemperare all'ordine giudiziale e non ha, quindi, provveduto al deposito della documentazione fiscale e bancaria aggiornata, è priva di ogni giustificazione (confr. pag. 33 della comparsa conclusionale parte convenuta), non competendo certo alla parte valutare la superfluità o meno di tali documenti ai fini della decisione, né certo rilevando le produzioni dallo stesso fatte nel diverso giudizio di divorzio, che pacificamente non sono presenti nel presente procedimento e che, peraltro, neppure in quel giudizio lo stesso ha puntualmente effettuato, atteso quanto risulta dal provvedimento assunto a verbale dal Presidente nel giudizio di divorzio, documento che lo stesso è stato autorizzato a produrre in questo giudizio.

Si tratta di comportamento, di cui il Collegio non potrà non tenere conto ai fini della decisione.

Inammissibili sono poi i prospetti sinottici, allegati da parte convenuta alla comparsa conclusionale, in quanto non si tratta di documenti, essendo di formazione unilaterale e, quindi, privi di ogni valenza probatoria.

La domanda di addebito, avanzata da *Parte_1*

Parte attrice pone a fondamento della domanda di addebito della separazione proposta la violazione del dovere di fedeltà coniugale, per avere il marito intrapreso una relazione extra coniugale con *Controparte_13* iniziata nella sua prospezione, quanto meno nell'autunno del 2018 e dalla stessa scoperta nel marzo 2019, quando il marito lasciava la casa coniugale.

Parte convenuta contesta l'addebitabilità a sé della separazione, sostenendo che la relazione extraconiugale con la signora *CP_14* non è stata affatto la causa della crisi coniugale, ma solo la conseguenza di un completo estraniamento tra i coniugi e collocando temporalmente tale relazione ai primi di marzo 2019.

Deve in via preliminare in diritto osservarsi che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, deve essere provata non solo la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass. Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI-I 15.12.2016 n. 25966).

E quanto alla crisi matrimoniale risalente nel tempo e idonea ad escludere il nesso di causalità afferma la Suprema Corte, con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà coniugale, che, essendo l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, è necessario provare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. Sez. VI-I 14.8.2015 n. 16859).

Applicando i principi di diritto sopra indicati al caso di specie, ritiene il Collegio, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, che la separazione possa essere addebitata al signor CP_1 er la violazione del dovere di fedeltà coniugale causalmente rilevante la crisi coniugale.

La relazione extraconiugale con la signora CP_14 è provata, perché ammessa dallo stesso convenuto a partire quanto meno da marzo 2019 (confr. pag. 7 della memoria difensiva).

E', altresì, provato che a marzo 2019 il signor CP_1 a lasciato la casa coniugale.

La ragione di tale allontanamento deve individuarsi, a giudizio del Collegio, data la coincidenza temporale tra i due eventi, nella stessa relazione extraconiugale, che è più che ragionevole ritenere sia iniziata ben prima del marzo 2019, se a marzo 2019 era già pubblica, atteso che parte convenuta non ha contestato la circostanza che a marzo 2019 lo stesso si trovava a Portofino in compagnia della signora CP_14 e di conoscenti

della coppia **Parte_4** e non certo nella volontà del signor **CP_1** di risparmiare i figli dalle scenate materne, come dallo stesso prospettato (confr. pag. 8 della memoria difensiva).

Il nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà coniugale e la crisi coniugale è provato, a giudizio del Tribunale, proprio dalla coincidenza temporale tra la suddetta relazione e l'interruzione della convivenza e dal non aver parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere, provato che la vita matrimoniale fosse già da tempo caratterizzata da una crisi coniugale irreversibile con quelle caratteristiche di convivenza meramente formale sopra indicate e richieste dalla Suprema Corte per poter porre nel nulla la rilevanza causale di una relazione extraconiugale.

Certamente tale prova non poteva essere offerta dai due capitoli di prova sul punto articolati dal convenuto (capitoli 1 e 2), dato il loro carattere assolutamente valutativo e generico, prove orali, cui lo stesso ha, peraltro, poi rinunciato, non avendo reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le proprie istanze istruttorie.

Né si può ricavare, come pretenderebbe parte convenuta, dalle stesse prospettazioni della moglie, atteso che parte attrice nel suo ricorso non descrive affatto una crisi coniugale irreversibile, ma dà conto a partire dall'autunno 2018 di comportamenti del marito di disattenzione e di distacco, dallo stesso giustificati da impegni e trasferte di lavoro, (confr. pag. 6 del ricorso), che la stessa ricollega poi alla relazione extraconiugale, di cui viene a conoscenza in modo chiaro agli inizi di marzo 2019.

Così come del tutto irrilevante a provare una crisi coniugale risalente nel tempo, come sostiene parte convenuta, è la fattura datata 25.2.2019, dalla stessa prodotta (doc. 2), che attesta in data 25.2.2019 *“una consultazione di coppia con compresenza”*, non foss'altro per il dato temporale riportato dal documento, che è coincidente con la stessa pacifica sussistenza della relazione extraconiugale.

In conclusione, ad avviso del Tribunale, essendo provata la relazione extra coniugale del signor **CP_1** in un momento temporale (tra autunno 2018 e marzo 2019), in cui non risultava affatto una situazione di crisi coniugale nei termini di una convivenza meramente formale da “separati in casa”, tale condotta violativa del dovere di fedeltà coniugale deve

ritenersi causalmente rilevante la crisi coniugale e vale a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al signor *CP_1*

La responsabilità genitoriale

Deve dichiararsi la cessazione delle materia del contendere in relazione alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori *Persona_7* nata il 19.6.2004 e *Persona_8* nato il 28.1.2007, essendo già stati adottati dal Presidente nel giudizio di divorzio (n. 44634/2020 RG), promosso da *Controparte_1*, i provvedimenti provvisori relativi a tutte le questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale.

La casa coniugale

Deve dichiararsi la cessazione delle materia del contendere in relazione alla domanda relativa all'assegnazione della casa coniugale, essendo già stati adottati dal Presidente nel giudizio di divorzio (n. 44634/2020 RG), promosso da *Controparte_1*, i provvedimenti relativi a tale domanda.

Il contributo al mantenimento dei figli

Entrambe le parti sono rimaste ferme nelle rispettive domande introduttive, atteso che parte attrice, fermi gli obblighi già imposti a carico del marito di pagare il canone di locazione, tutte le spese condominiali, le utenze e le tasse della casa coniugale alla stessa assegnata, chiede un contributo al mantenimento per i figli di € 20.000 (€ 10.000 per figlio), oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, di un contributo vacanze di € 10.000 annui e dell'uso della casa di *Parte_5*, degli oneri della domestica sino alla concorrenza di € 2.000 mensili, oltre i contributi e il TFR e parte convenuta offre per il mantenimento dei figli un contributo mensile di € 3.000 (€ 1.500 per figlio) e il pagamento della locazione, delle spese condominiali, degli oneri fiscali e delle utenze della casa familiare, della colf sino alla concorrenza di € 1.500 mensili, comprensivi degli oneri accessori e di tutte le spese straordinarie per i figli, comprensive anche delle vacanze effettuate in autonomia dagli stessi.

Il Collegio non può che confermare le statuizioni provvisorie assunte con l'ordinanza presidenziale del 20.12.2019, confermata dal decreto della Corte di Appello di Milano del 17.7/5.10.2020.

La ricostruzione della situazione economico reddituale di entrambe le parti è stata in dettaglio ricostruita dal Presidente nella suddetta ordinanza, che già integralmente riportata nella sentenza parziale di separazione (confr. pag. 4-9) e certamente ben nota alle parti, deve qui intendersi integralmente richiamata.

Nessuna sopravvenienza meritevole di considerazione e valutazione è stata offerta dalle parti, né è necessario, in applicazione dei principi di diritto sopra riportati, svolgere l'attività istruttoria chiesta da parte attrice.

Le doglianze di entrambe le parti hanno, infatti, riguardo alla valutazione di adeguatezza e congruità dei contributi per i figli stabiliti dal Presidente e confermati dalla Corte di Appello, lamentando parte attrice che gli stessi siano insufficienti e sostenendo parte convenuta che siano, invece, eccessivi rispetto alle reali esigenze di *Persona_7* e *Persona_8*

Ritiene il Collegio che, a fronte della ricostruzione della capacità economico reddituale delle parti in dettaglio descritta nell'ordinanza presidenziale, dell'età dei ragazzi e del tenore di vita loro sempre garantito e desumibile dalle loro abitudini di vita, dal contesto scolastico da sempre frequentato, dai costosi sport praticati, dalle vacanze effettuate, la determinazione dell'assegno mensile, già fatta dal Presidente, tenuto conto di tutte le voci di spesa poste direttamente a carico del signor *CP_1* data la disponibilità dallo stesso manifestata sin dall'inizio del giudizio, sia del tutto rispondente ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4 c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno appunto riguardo al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, ma anche alle esigenze dei figli in relazione all'età e al tenore di vita loro assicurato, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI 01/03/2018 n. 4811).

Gli oneri di mantenimento per i figli, complessivamente valutati, posti a carico del signor **CP_1** in dispositivo in dettaglio riportati, diversamente dalle prospettazioni di entrambe le parti, sono più che compatibili e capienti con la capacità patrimoniale paterna, complessivamente intesa, capienza, peraltro, mai contestata dallo stesso convenuto e sono più che adeguati a garantire ai due figli un assetto di vita del tutto analogo a quello goduto prima della disgregazione familiare.

Deve confermarsi poi anche la decorrenza delle obbligazioni già stabilita in fase presidenziale, atteso che, come indicato dal Presidente, sino a tale momento il signor **CP_1** aveva contribuito e sostenuto gli oneri di mantenimento del nucleo familiare, con la precisazione che le stesse sono efficaci in forza del presente titolo sino all'adozione dei provvedimenti presidenziali assunti nel giudizio di divorzio, attualmente in corso.

La domanda di mantenimento per sé avanzata da

Parte_1

Anche in relazione a tale questione le parti sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni, chiedendo parte attrice un assegno di mantenimento per sé di € 18.000 mensili, il pagamento di tutte le spese dell'automobile alla stessa in uso e il mantenimento in suo favore della polizza sanitaria del marito e offrendo parte convenuta un assegno di € 2.500 mensili, considerate anche tutte le voci di spesa già poste a suo carico e dirette anche a contribuire al mantenimento della moglie e la disponibilità a farsi carico delle spese mediche della stessa, coperte dalla sua polizza sanitaria.

E anche qui ritiene il Collegio che valgano le stesse argomentazioni sopra esposte in ordine al mantenimento dei figli.

Il signor **CP_1** infatti, non contesta l'an del diritto della moglie e si duole, negli scritti difensivi successivi alla memoria difensiva, dell'eccessività dell'assegno stabilito in via provvisoria in favore della moglie, non contestando, né mettendo in dubbio la sua capacità economica a farvi fronte (confr. pag. 33 comparsa conclusionale).

Di contro la signora **Pt_1**, nei propri scritti difensivi successivi al ricorso, lamenta che il *quantum* stabilito dal Presidente sia del tutto inadeguato rispetto alla ricchezza del marito e inidoneo a consentirle il tenore di vita da sempre goduto.

Il Tribunale non può che ribadire che l'ordinanza presidenziale, già confermata dalla Corte di Appello, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto relativi all'attribuzione e alla determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, atteso che l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c presuppone la permanenza del vincolo coniugale, come affermato anche di recente dalla Suprema Corte nel sottolineare la diversa funzione dell'assegno di mantenimento in separazione rispetto all'assegno divorzile (Cass. Sez. I 28.2.2020 n. 5605, Cass. Sez. VI-I 24.6.2019 n. 16809, Cass. Sez. I 16.5.2017 n. 12196).

E' incontestato, per averlo riconosciuto lo stesso signor **CP_1** in udienza presidenziale, di aver provveduto in costanza di matrimonio al mantenimento della sua famiglia e, quindi, anche della moglie, che ancora attualmente non ha un proprio reddito e che, compatibilmente con l'età e la professionalità da tempo non impiegata, potrà e dovrà dar prova in futuro di reinserirsi nel mercato del lavoro.

La quantificazione dell'assegno stabilita in via provvisoria è del tutto proporzionata all'amplissima forbice reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi, come già ricostruita nell'ordinanza presidenziale e non necessitante ulteriori approfondimenti e idonea, tenuto conto dei capitoli di spesa posti direttamente a carico del signor **CP_1** della rinnovata disponibilità a farsi carico delle spese mediche della moglie, coperte dalla sua polizza sanitaria e dell'assegnazione alla stessa della casa coniugale (Cass. Sez. I 21.7.2021 n. 20858), a garantire alla signora **Pt_1** il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

A tale riguardo, a fronte delle opposte prospettazioni delle parti, oltre a tutte le considerazioni già svolte anche in relazione al tenore di vita dei figli, è indicativo del tenore di vita della coppia in costanza di convivenza a mero titolo di esempio la circostanza che le due carte di credito, in uso ad uno e all'altro coniuge, appoggiate sul conto corrente **[...]** **Org_8** cointestato, alimentato unicamente dalle rimesse del signor **CP_1** nel mese di giugno 2017 evidenziano una spesa per complessivi € 9.019,62, oltre a tutte le altre voci di spesa relative al mantenimento della famiglia presenti sul suddetto conto corrente (confr. estratto conto cointestato **Org_8** doc. 68 a/b, parte convenuta).

E sul punto non possono certo rilevare le argomentazioni della difesa del signor **CP_1** secondo cui la moglie sta accantonando somme di denaro, dati i risparmi presenti al

31.5.2021 sul conto deposito amministrato **Org_2** alla stessa intestato e pari a complessivi € 76.619,75 (doc. 55 parte attrice), circostanza che confermerebbe che l'assegno stabilito in suo favore è eccessivo (confr. pag. 37-40 comparsa conclusionale).

Tale tesi, che la difesa del convenuto, che non ha adempiuto all'ordine di aggiornamento della propria situazione economico reddituale, pretende di ricavare dalla documentazione che, invece, diligentemente parte attrice ha versato in atti, è destituita di fondamento.

Risultano dagli estratti conto del conto corrente **Org_2** e dagli estratti conto della carta di credito appoggiata su tale conto, intestati all'attrice e dalla stessa prodotti in esecuzione di quanto stabilito dall'ordinanza istruttoria (doc. da 40 a 54), le spese che la stessa sostiene per provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli, spese tendenzialmente in linea con quelle risultanti dalla documentazione bancaria relativa ai periodi precedenti.

L'assegno di mantenimento della signora **Pt_1** è poi soggetto ad imposizione fiscale, come, peraltro, già evidenziato dal Presidente ed, quindi, è evidente che la stessa stia preservando, in parte accantonandole, le somme necessarie da versare al fisco alle scadenze previste, come dalla stessa documentato con la nota del suo commercialista (doc. 56) e illustrato nei propri scritti difensivi (confr. pag. 28 comparsa conclusionale e pag. 13-14 memoria di replica).

Peraltro, l'incidenza fiscale sull'assegno di mantenimento per sé risulta in modo inequivoco dalla dichiarazione fiscale per l'anno di imposta 2020 prodotta dalla signora **Pt_1**, per quanto ancora in bozza, non essendo ancora decorso il termine di legge per la sua presentazione alla data assegnata dal Giudice Istruttore per il suo deposito (reddito netto medio mensile € 5.526: reddito complessivo € 108.007 di cui € 108.000 assegno del coniuge, imposta netta € 39.043, addizionali € 2.639).

Quanto alla decorrenza deve confermarsi anche qui quella già stabilita in fase presidenziale, atteso che, come indicato dal Presidente, sino a tale momento (dicembre 2019), il signor **CP_1** aveva comunque contribuito e sostenuto gli oneri di mantenimento del nucleo familiare. Anche in ordine a tali statuizioni vale la precisazione che le stesse sono efficaci

in forza del presente titolo sino all'adozione dei provvedimenti presidenziali assunti nel giudizio di divorzio, attualmente in corso.

Le spese di lite

Le spese di lite devono essere compensate per metà (1/2), attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo *status* e considerata la reciproca soccombenza rispetto alle domande economiche relative al mantenimento per i figli e per la moglie e devono essere poste a carico del convenuto per la residua metà (1/2), attesa la sua soccombenza in relazione alla domanda di addebito e al reclamo interposto avverso l'ordinanza presidenziale, dovendo anche su tali spese pronunciarsi questo Tribunale, considerato il nuovo orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. I 30.4.2020 n. 8432), di cui ha già dato atto la Corte di Appello di Milano nel decreto con cui ha respinto il reclamo.

Vengono, quindi, liquidate complessivamente in € 9.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, applicando la disciplina del DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, negli importi relativi alla fascia di valore più bassa (€ 26.000-€ 52.000) dello scaglione di valore di riferimento per ciascuna fase processuale, considerato lo svolgimento di tutte le fasi processuali con riduzione del 50% per la fase istruttoria, limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c e considerate le spese del giudizio di reclamo, con conseguente condanna di parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di € 4.500, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dato atto della sentenza parziale n. 4077/2020 del 1/2.7.2020 che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c, la separazione addebitabile al marito

Controparte_1 ;

2. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori *Persona_7* nata il 19.6.2004 e *Persona_8* nato il 28.1.2007, per essere già stati adottati i provvedimenti presidenziali provvisori nel giudizio di divorzio (procedimento n. 44634/2020 RG);
3. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di assegnazione della casa familiare, per essere già stati adottati i provvedimenti presidenziali provvisori nel giudizio di divorzio (procedimento n. 44634/2020 RG);
4. dispone che *Controparte_1* continui a provvedere al pagamento delle seguenti voci di spesa quale contributo al mantenimento di moglie e figli:
 - a) il canone di locazione della casa familiare,
 - b) le spese condominiali ordinarie,
 - c) gli oneri fiscali di competenza del conduttore,
 - d) tutte le utenze, con esclusione di quelle telefoniche,
 - e) la collaboratrice domestica per un importo mensile massimo di € 1.500 comprensivi anche dei contributi e del TFR;
5. pone a carico di *Controparte_1*, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2019, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di € 6.000 (€ 3.000 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici *Org_*(*Org_*, prima rivalutazione dicembre 2020;
6. dispone che *Controparte_1* continui a provvedere al pagamento del 100% delle spese extra assegno per figli, in particolare le spese per le scuole private, comprensive di tutti gli oneri (mensa, divise, libri di testo, rette di iscrizione, cancelleria) frequentate dai figli, le spese per istruzione, le spese sportive, comprese le spese per le attrezzature e le spese per il mantenimento del cavallo e per l'esercizio dell'attività sportiva di equitazione svolta da *Persona_7* le spese mediche tutte, anche quelle non coperte dalla polizza di cui *Controparte_1* è titolare; le spese per i viaggi, le vacanze e i corsi di studio in autonomia anche all'estero; per il resto ai fini

dell'identificazione delle spese extra assegno si avrà riguardo alle Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, da intendersi qui integralmente richiamate;

7. pone a carico di *Controparte_1*, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2019, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante versamento alla stessa, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, dell'importo mensile di € 9.000, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici *Org_11* prima rivalutazione dicembre 2020;
8. dà atto che *Controparte_1* sosterrà le spese mediche della moglie, in quanto coperte dalla polizza di cui lo stesso è titolare;
9. condanna *Controparte_1* a rifondere a *Parte_1* la metà (1/2) delle spese di lite, liquidate in € 4.500 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa e compensa tra le parti la residua metà (1/2) delle spese di lite;
10. sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.

Milano, 17 novembre 2021

Il Giudice Rel. Est
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato